

1515943-82.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... CARLOS MARTINS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso na tipificação penal descrita no artigo 180, "caput", do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 19/20).

Recebimento da denúncia (páginas 23/24). Citação pessoal (página 43). Resposta à acusação (página 44). Prova oral e interrogatório (página 66). Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515943-82.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515943-82.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2347920/2021 - 03º D.P. SUMARE, 16219653 - 03º D.P. SUMARE, 936/20/926 - 03º D.P.

SUMARE, 2347920 - 03º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO CARLOS MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ADRIANO CARLOS MARTINS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso na tipificação penal descrita no artigo 180, "caput", do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 19/20).

Recebimento da denúncia (páginas 23/24). Citação pessoal (página 43). Resposta à acusação (página 44). Prova oral e interrogatório (página 66). Em alegações finais orais, o Ministério público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 66), enquanto o defensor sustentou, em memorial, a falta de provas (páginas 59/65).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva resultou do boletim de ocorrência (páginas 03/05) e das declarações da vítima do furto (página 07).

Quanto à autoria, ao final da instrução probatória, mediante a reconstrução histórico-processual dos fatos, certo é que o acusado merece ser condenado, conforme a imputação lançada na denúncia.

Vejamos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Fábio Luis Espúrio disse que o réu Adriano Carlos Martins, pessoa que conhecia fazia aproximadamente 02 (dois) anos, irmão de um amigo seu, ex-namorado de uma vizinha, lhe vendeu a motocicleta e alegou que havia apenas a necessidade de regularizar a documentação, que estava vencida. Ocorre que, recebido o veículo e quitado determinado valor dado a título de sinal, o acusado passou a apresentar evasivas para a entrega do documento da motocicleta, o que gerou desconfiança e temor. Então, fez uma pesquisa, descobriu a origem ilícita do veículo e comunicou o fato para a polícia (página 66).

Por sua vez, o policial militar Ronaldo Ferreira da Silva narrou que Fábio Luis informou que recebeu a motocicleta, sem saber que era furtada (página 66).

Logo, indisfarçável que Adriano Carlos Martins influenciou para que Fábio Luis, de boa-fé, adquirisse a motocicleta Honda/CBX-250 Twister, de cor preta e placa ECW-5669, a qual o denunciado sabia se tratar de produto de crime, tanto que exercia a comprometedora posse da motocicleta furtada e a repassou, prometendo entregar a documentação que ele, obviamente, não tinha.

Vale advertir que não houve sequer pálido indício de que Fábio Luis quisesse prejudicar inocente, acusando, falsamente, o réu do repasse da motocicleta subtraída.

Desestruturada e vazia a negativa de autoria articulada pelo acusado, em seu interrogatório judicial (página 66).

Procedente a pretensão punitiva estatal, ingresso à seara da dosimetria penal.

Em primeira fase, por se tratar de receptação de veículo automotor, conduta de maior lesividade social, que fomenta toda uma cadeia criminoso, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), mantendo-a inalterada, em segunda fase, ausentes condenações definitivas (páginas 40/41). Em terceira e última fase, não há causas de aumento ou diminuição.

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o semiaberto.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra ADRIANO CARLOS MARTINS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal.

À minguia de reincidência certificada nos autos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos.

A primeira delas é a prestação pecuniária, consistente no pagamento, em dinheiro, para entidade pública ou privada com destinação social, da importância equivalente a um salário mínimo, vigente ao tempo do adimplemento, a fim de ser garantida a atualidade e efetividade da prestação pecuniária. O pagamento ocorrerá em dez dias após o trânsito em julgado desta sentença, devendo ser comprovado pela juntada aos autos do respectivo recibo (artigo 44, § 4º, do Código Penal). A pena de multa imposta cumulativamente permanece exigível.

A segunda pena restritiva de direitos é a prestação de serviços à comunidade (artigo 55 do Código Penal). A regulamentação da prestação de serviços, nos moldes do artigo 46 do Código Penal, será definida na execução penal, oportunamente.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA